

Una desregulación contra el interés público y el mercado libre

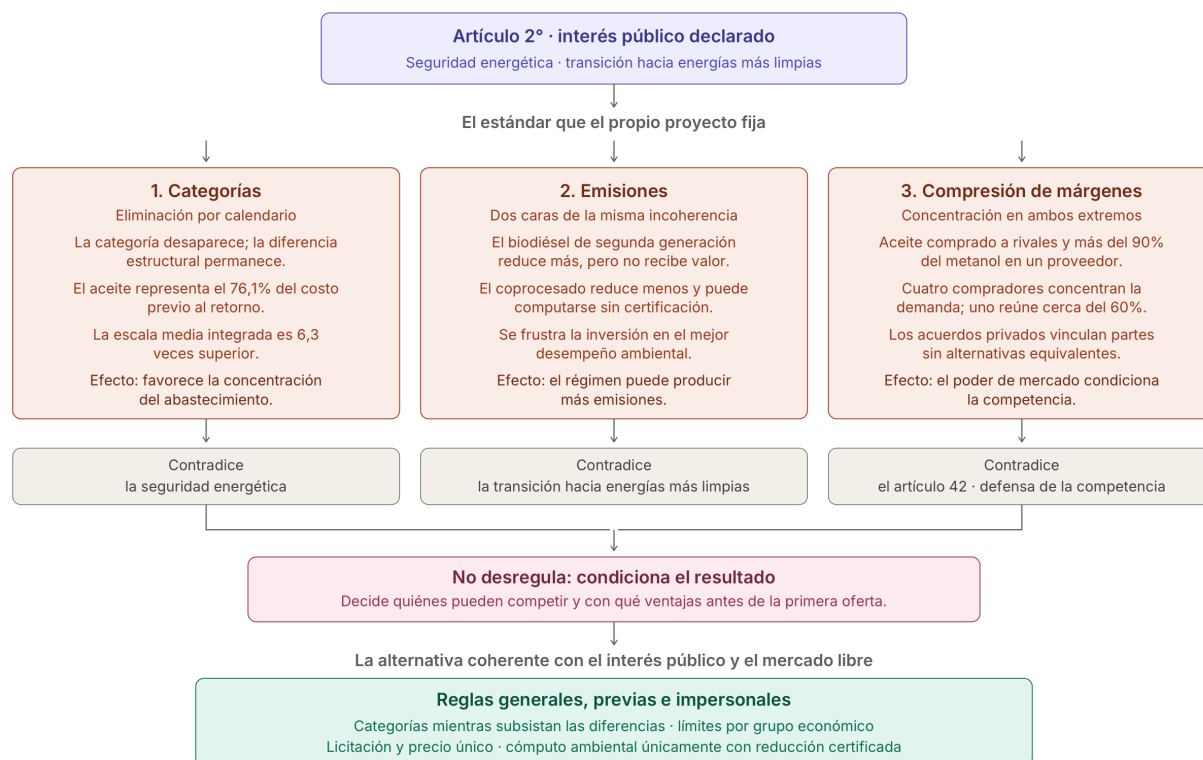
Eliminar categorías por calendario, premiar al que reduce menos, frustrar la transición al biodiésel de segunda generación y concentrar el abastecimiento no libera el mercado: condiciona el resultado antes de competir.

El proyecto de reforma de la Ley 27.640 declara en su artículo 2° que las actividades que regula son de interés público "en tanto contribuyen a la seguridad energética y a la transición hacia energías más limpias".¹ Esa declaración no es una fórmula de estilo: **fija los fines contra los cuales debe medirse la coherencia de cada regla del propio proyecto**. Tres de sus decisiones centrales no superan esa medida.

Las tres decisiones parecen problemas distintos: una regla de transición, una omisión técnica, una estructura de mercado. Pero no lo son. **Es el mismo error**. En los tres casos, el proyecto ignora diferencias objetivas y verificables -de posición, de atributo, de poder de mercado- que ninguna norma puede eliminar por escrito.

Lo que sigue muestra por qué ignorarlas no las hace desaparecer: **sólo garantiza que operen sin reglas**.

Esquema 1. El estándar del artículo 2°, las tres decisiones que lo contradicen y la alternativa coherente.



La eliminación de categorías por calendario prescinde de los fines declarados: ninguna fecha acredita que las asimetrías hayan desaparecido, y la concentración del abastecimiento que puede producir contradice la seguridad energética invocada.

La indiferencia frente a la reducción certificada de emisiones -sumada a la admisión de un sustituto que reduce menos y cuya fracción renovable nadie verifica- contradice, por el propio texto, la transición hacia energías más limpias que funda la declaración.

Por último la remisión a acuerdos privados en un entorno de oferta (proveedores de materia primas) y demanda (empresas petroleras) concentrados, **sobre una demanda creada por ley**, invierte el mandato del artículo 42. En efecto, donde el deber de defender la competencia se aplica con máxima intensidad: **el proyecto elige no aplicar regla alguna**.

El interés público declarado obliga a quien lo declara

El artículo 2° del proyecto declara que las actividades reguladas son de interés público "en tanto contribuyen a la seguridad energética y a la transición hacia energías más limpias, en el marco de los objetivos específicos establecidos en esta norma".

Declarar una actividad de interés público no la convierte en servicio público. Pero produce dos efectos simultáneos. El primero es el que el Estado suele invocar: legitima la intervención regulatoria sobre la actividad. El segundo es el que suele omitir: **vincula a quien la formula**. Al fundar el interés público en dos fines específicos, el artículo 2° fija el estándar contra el cual debe medirse la razonabilidad de los medios que el propio proyecto adopta. La Constitución exige esa correspondencia: los medios deben guardar proporción con los fines (artículo 28).

El interés público, entonces, no es lo que la autoridad afirme en cada expediente. **Es lo que la ley declaró. Y obliga primero al que lo declaró.**

A ello se agrega un mandato constitucional específico. El artículo 42, segundo párrafo, ordena a las autoridades proveer a **la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales**. Ese mandato no se limita a la relación de consumo: es un deber de las autoridades sobre el funcionamiento de los mercados. Los consumidores ingresan, además, por una vía indirecta pero real: el costo de la mezcla obligatoria se traslada al precio del combustible, de modo que la formación no competitiva del precio del biodiésel afecta los intereses económicos que el primer párrafo de ese artículo protege.²²

Medidas contra ese estándar, **las tres decisiones señaladas al comienzo, dejan de ser opciones de diseño y se convierten en incoherencias verificables.**

1. Las categorías y la diferencia que no desaparece

La primera decisión contradice la seguridad energética: elimina por calendario la distinción entre productores integrados y no integrados.. El proyecto fija una fecha a partir de la cual la categoría desaparece, sin verificar si desaparecieron las condiciones que la justifican: el control de la materia prima principal por parte de un segmento, la dependencia del otro y la historia regulatoria que moldeó ambas posiciones. Una empresa no integrada no comienza a producir su propio aceite porque venza un plazo. **La categoría se elimina del texto; la diferencia permanece en el mercado**. Y si el interés público declarado es la seguridad energética, una regla que puede concentrar el abastecimiento en pocas unidades de decisión por el solo transcurso del tiempo contradice el fin que el propio proyecto invoca.

Un producto, una industria, distintas posiciones

Los tres problemas comparten una raíz. Para verla conviene comenzar por lo elemental.

El biodiésel es un producto homogéneo en su especificación de calidad: todo litro que cumple la norma es intercambiable con cualquier otro. Los actores que lo producen y comercializan no lo son. Algunos elaboran el aceite que utilizan como materia prima; otros deben adquirirlo a terceros. Algunos participan únicamente en la producción de biodiésel; otros integran producción de aceite, elaboración de biocombustibles, refinación, mezcla, logística o comercialización. Algunas sociedades actúan como empresas independientes; otras forman parte de grupos económicos que concentran sus decisiones bajo un mismo control.

Estas diferencias no crean varios biodiéseles ni varias industrias. Existe un producto y existe una industria. Lo que existe dentro de ella son **distintas posiciones económicas**.

La cuestión parece elemental, pero se ha convertido en el centro de la discusión regulatoria. Bajo el argumento de que el producto es uno, se pretende concluir que la norma también debe considerar a todos sus productores como si fueran económicamente equivalentes. La primera afirmación es correcta. La conclusión no lo es.

La regulación no clasifica moléculas. Clasifica actividades, responsabilidades y posiciones dentro de un mercado. Cuando reconoce productores integrados y no integrados no afirma que elaboren productos diferentes. Identifica una diferencia objetiva: unos controlan la materia prima principal y otros dependen de ellos -o de otras empresas igualmente concentradas- para poder producir.

Por eso, la pregunta relevante no es si todos venden biodiésel. La pregunta es otra:

¿Puede una regulación ignorar quién controla la materia prima, quién concentra la demanda, quién participa en varios eslabones y quién actúa mediante distintas sociedades, sin alterar las condiciones de competencia?

La respuesta exige distinguir tres planos: las diferencias propias de toda actividad empresarial; las diferencias estructurales capaces de condicionar la participación de terceros; y los atributos verificables que la propia ley declara relevantes, como la reducción certificada de emisiones.

Una industria puede estar integrada por actores diferentes

Que un producto sea único nunca ha impedido que su regulación reconozca a los distintos actores que intervienen en su cadena.

En el mercado del gasoil, por ejemplo, la regulación distingue entre productores de petróleo, refinadores, importadores, distribuidores mayoristas, operadores logísticos, estaciones de servicio y grandes consumidores. Todos participan de una misma industria y comercializan productos pertenecientes al mismo mercado. Sin embargo, cada uno ocupa una posición diferente y asume obligaciones específicas.

El bioetanol ofrece un ejemplo todavía más próximo. La Ley 27.640 distingue entre bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y bioetanol producido a partir de maíz. La razón económica subyacente no se limita al tipo de materia prima. En general, los ingenios producen la caña que procesan, mientras que los elaboradores de bioetanol de maíz adquieren el cereal en el mercado. Detrás de la clasificación por materia prima existe una distinción entre modelos productivos con distinto grado de integración.³

La misma lógica se aplica al biodiésel. Un productor integrado elabora el aceite y luego lo transforma en biodiésel. Un productor no integrado debe comprar ese aceite antes de iniciar el mismo proceso industrial.

Reconocer esa diferencia no significa considerar que uno produce un biodiésel distinto del otro. Significa identificar que no enfrentan el mercado desde la misma posición.

No toda diferencia justifica una categoría

La existencia de empresas con costos diferentes no alcanza para crear categorías regulatorias. Todas las empresas tienen estructuras de costos particulares.

Una planta puede estar más cerca o más lejos de un proveedor. Puede contar con equipos más eficientes, un convenio laboral distinto, menor costo financiero, mejores consumos específicos o una administración más eficiente. Estas variables afectan su competitividad, pero forman parte de la actividad empresarial.

La regulación no debería neutralizar esas diferencias. Hacerlo implicaría proteger resultados y reducir los incentivos a invertir, innovar o gestionar mejor.

Los datos sobre la localización de las plantas ilustran el punto. La distancia al Puerto de Rosario fue presentada en distintos debates como una ventaja competitiva determinante. Sin embargo, el relevamiento de cumplimiento de entregas no confirma esa relación. Diaser, situada a 567 kilómetros del puerto, registró un cumplimiento del 87%; Pampa Bio, a 474 kilómetros, alcanzó el 86%; y Energía Renovable, a 489 kilómetros, llegó al 85%. En sentido contrario, Cremer y Latinbio, ambas ubicadas a 71 kilómetros, registraron porcentajes de cumplimiento del 74% y del 71%, respectivamente.⁴

La distancia influye en el costo logístico, pero no define por sí sola la capacidad de competir. Lo relevante no es la distancia a un punto geográfico abstracto, sino la distancia efectiva al proveedor elegido, el precio negociado, la eficiencia industrial, el costo financiero y el conjunto de decisiones de cada empresa.

Una categoría regulatoria se justifica por otra clase de característica: **aquella que permite a un actor modificar las condiciones de participación de los demás.**

- el control de un materia prima esencial;
- la integración vertical;
- la vinculación con compradores o proveedores;
- la pertenencia a un grupo económico;

- la capacidad de restringir el acceso al mercado;
- la posibilidad de imponer condiciones que un competidor no puede reproducir.

La diferencia puede resumirse así:

Una variable empresarial modifica el costo propio. Una posición estructural puede modificar también el costo, el acceso o la posibilidad de permanencia de los demás.

El criterio no consiste en preguntar si dos empresas tienen costos diferentes, sino si una característica permite **controlar materia primas, condicionar el acceso, concentrar participación o excluir competidores.**

Integrados y no integrados: la magnitud de la diferencia

El aceite de soja no es un componente secundario del biodiésel. Según el cálculo utilizado para agosto de 2025, representaba el 76,1% del costo previo al retorno sobre el capital: \$1.048.320,84 por tonelada sobre un costo total de \$1.377.882,49.⁹

Esto significa que la principal diferencia entre una empresa integrada y una no integrada se encuentra precisamente en el componente que **explica más de tres cuartas partes del costo.**

Empresa integrada	Empresa no integrada
Produce el aceite.	Debe encontrar un proveedor y negociar el precio.
Puede utilizarlo internamente y decide cómo organiza la transferencia entre etapas.	Paga los impuestos y costos asociados a la operación de compra.
No necesita financiar una compra externa equivalente.	Debe financiar la compra y asumir el riesgo de abastecimiento.
Puede, al mismo tiempo, vender aceite a las empresas contra las cuales compite en biodiésel.	Compite luego contra empresas que no enfrentan esas mismas transacciones externas.

La diferencia de posición se combina con una diferencia de escala. Según el relevamiento sectorial disponible a septiembre de 2025, ocho empresas integradas reunían 2.620.000 toneladas anuales de capacidad, equivalentes a un promedio de 327.500 toneladas por empresa. Veinticinco empresas no integradas sumaban 1.306.000 toneladas, con un promedio de 52.240 toneladas. **La capacidad media integrada era 6,3 veces superior.**¹⁰

La escala no es ilegítima. Tampoco lo es la integración vertical. Ambas pueden ser resultado de inversiones, tecnología y organización empresarial.

Lo que resulta incorrecto es afirmar que carecen de relevancia regulatoria cuando una empresa compite en el mercado final contra quienes dependen de ella para adquirir la materia prima principal.

La estructura actual tiene una historia

La distribución actual de capacidad, integración y acceso a mercados no surgió bajo un régimen único y neutral.

Durante distintos períodos, el aceite de soja tributó derechos de exportación de entre el 27% y el 32%, mientras que el biodiésel elaborado a partir de ese aceite pagó entre el 0% y el 5%. Esta diferencia modificó el precio relativo entre la materia prima y el producto industrializado.

La serie elaborada en los documentos estima que el efecto acumulado del diferencial de retenciones para las empresas integradas alcanzó USD 2.040 millones. Se trata de una estimación desarrollada a partir de la diferencia de alícuotas y de los volúmenes involucrados, no de una transferencia presupuestaria registrada bajo una partida denominada "subsidio". Su relevancia reside en medir el efecto económico de una política pública sobre los márgenes del sector.¹⁷

Los mismos documentos estiman que las empresas integradas invirtieron aproximadamente USD 590 millones entre 2007 y 2013. Para diciembre de 2014, el efecto acumulado atribuido al diferencial alcanzaba USD 1.201 millones: suficiente, según ese cálculo, para cubrir la inversión y dejar una diferencia de USD 611 millones, es

decir, 2,0 veces la inversión a esa fecha. El efecto acumulado total estimado, de USD 2.040 millones, equivale a 3,4 veces la inversión original.¹⁸

Esta comparación no significa que las inversiones no hayan asumido riesgo ni que toda la capacidad integrada se explique exclusivamente por el diferencial. Sí demuestra que el Estado alteró de manera material la rentabilidad relativa y las posibilidades de expansión.

La situación de las empresas no integradas fue diferente.

Por disposición de la Ley 26.093 y de su normativa, quedaron orientadas al mercado interno, sin acceso al mismo beneficio derivado del diferencial exportador. Para participar de los acuerdos de abastecimiento, resignaron beneficios promocionales y quedaron sometidas a mecanismos administrativos de asignación. Posteriormente, la aplicación retroactiva de un límite de 50.000 toneladas restringió el reconocimiento de capacidad de plantas que ya habían sido construidas con una escala mayor.¹⁹

El resultado no fue una simple diferencia entre empresas exitosas y empresas menos exitosas. Fueron **dos trayectorias regulatorias distintas**:

- un segmento con acceso al mercado externo y a una estructura fiscal favorable a la transformación;
- otro segmento confinado al mercado interno, sujeto a cupos, precios administrativos y límites de capacidad.

Por eso, la fotografía actual **no puede ser tratada como si hubiera surgido íntegramente de decisiones privadas adoptadas bajo las mismas condiciones**.

La distorsión no pertenece solamente al pasado

La historia regulatoria sigue teniendo efectos, pero además se agregaron intervenciones posteriores.

La Resolución 963/2023 estableció una fórmula para determinar el precio del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria. La metodología incorpora el costo del aceite, el metanol, el tipo de cambio, la mano de obra, el resto de los costos y un retorno sobre el capital del 3%. El consumo específico previsto es de 1,045 toneladas de aceite y 0,115 toneladas de metanol por tonelada de biodiésel.²⁰

Según los cuadros incluidos en los documentos, durante dieciséis meses a partir de julio de 2024 se publicaron precios inferiores a los que resultaban de aplicar esa fórmula. La estimación acumulada distingue entre USD 53 millones de quebranto operativo y USD 83,4 millones de ingresos no percibidos.²¹

A ello se suma el incumplimiento histórico del porcentaje obligatorio de mezcla. Las distintas actualizaciones de los documentos ubican el déficit acumulado por encima de 2,8 millones de toneladas de biodiésel desde el inicio del régimen.

Estos hechos son relevantes para la discusión sobre las categorías porque muestran que la situación actual no es solamente el resultado de una intervención distante. El Estado continúa afectando la utilización de capacidad, los ingresos, las posibilidades de inversión, la participación efectiva y la relación entre productores y mezcladoras.

Declarar que a partir de una determinada fecha todos competirán bajo una misma regla formal no elimina los efectos acumulados de esas decisiones.

2. Emisiones: el atributo invertido

La segunda decisión contradice la transición hacia energías más limpias: el tratamiento de las emisiones tiene dos caras. El proyecto no reconoce el biodiésel de segunda generación: que acredita, **mediante certificación internacional, una reducción de emisiones sustancialmente mayor respecto del combustible fósil que sustituye**. Ninguna de sus reglas de precio ni de cómputo distingue entre un litro y otro según su reducción certificada: **el atributo que constituye la razón de ser del régimen carece de valor dentro del régimen**, y la inversión destinada a mejorar no la calidad del biodiésel sino su impacto ambiental se vuelve inviable. Al mismo tiempo, el proyecto admite que las mezcladoras que son refinadoras computen contra el corte obligatorio el producto coprocesado en sus propias refinerías: un sustituto que acredita una reducción de emisiones menor que la del biodiésel que desplaza, habilitado sin exigencia de certificación ni verificación de su fracción renovable. **El régimen niega valor a lo que reduce más y computa como equivalente lo que reduce menos**: en nombre de

la transición hacia energías más limpias, organiza una sustitución que aumenta las emisiones en lugar de disminuirlas.

Biodiésel de segunda generación: un atributo verificable, no una nueva categoría

A los dos planos anteriores -variables de costo y posiciones estructurales- se agrega un tercero, de naturaleza distinta: los atributos verificables del proceso productivo. Su caso paradigmático es el biodiésel de segunda generación.

El biodiésel de segunda generación es aquel que acredita, mediante certificación emitida por esquemas de sustentabilidad reconocidos internacionalmente, una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero igual o superior a un umbral exigente respecto del combustible fósil que sustituye. Se elabora, típicamente, a partir de materias primas residuales: aceites usados, grasas, subproductos. La definición no elige tecnologías ni materias primas: fija un desempeño ambiental verificable y deja abierto el modo de alcanzarlo.

Este biodiésel cumple la misma especificación de calidad que el convencional. Mezclado con el gasoil, es indistinguible en su función. No constituye, en sentido comercial, un producto distinto. **Tampoco define una nueva categoría de productor:** cualquier empresa, integrada o no integrada, puede elaborarlo si invierte en el proceso y en la certificación.

Lo que difiere es un atributo que la propia ley declara como su razón de ser. El régimen de mezcla obligatoria existe, según sus propios fundamentos, para reducir emisiones.⁵ Un régimen que obliga a mezclar por razones ambientales y paga el mismo precio por cada litro, cualquiera sea su reducción certificada de emisiones, **declara un objetivo y se niega a valorarlo.**

La consecuencia es directa: la inversión destinada a mejorar no la calidad del biodiésel sino su impacto ambiental se vuelve inviable. Ninguna empresa invierte en producir un atributo que el régimen se niega a reconocer económicamente. La mejora ambiental queda fuera del sistema de precios del mismo modo en que las diferencias estructurales quedan fuera de la norma cuando se elimina una categoría: **la diferencia existe, pero se vuelve invisible.**

El proyecto no se limita a ignorar el atributo: lo invierte. Su artículo 18 permite que las mezcladoras que a su vez son refinadoras computen contra el corte obligatorio, a su elección, el producto obtenido por coprocesamiento de materias primas no fósiles en sus propias refinerías, con topes crecientes en el tiempo y extensión de la exención impositiva de los combustibles al gasoil coprocesado.⁶

Tal como está redactada, la habilitación no exige certificación de reducción de emisiones ni establece una metodología verificable para medir la fracción renovable, que en el coprocesado no es físicamente separable del componente fósil. Y el sustituto no es ambientalmente equivalente: el coprocesado derivado de la transformación de aceites vegetales en unidades de refinería acredita una reducción de emisiones menor que la del biodiésel que desplaza.⁷

La incoherencia con el artículo 2° es entonces doble. El proyecto niega valor al biodiésel que reduce más y computa como equivalente al sustituto que reduce menos -o cuya reducción nadie verifica-. **Castiga la inversión ambiental y premia la sustitución:** en nombre de la transición hacia energías más limpias, organiza un reemplazo que aumenta las emisiones en lugar de disminuirlas.

La asimetría de atributos se superpone, además, con la asimetría de actores: **solo los refinadores disponen de la infraestructura para coprocesar.** El instrumento que el proyecto no ofrece a ningún productor de biodiésel -que su desempeño ambiental tenga valor- es exactamente el que concede, sin condiciones, a los compradores concentrados de la prensa.

El reconocimiento es posible sin crear productos ni categorías artificiales. La normativa europea admite mecanismos de cómputo reforzado -el denominado doble cómputo- para los biocombustibles elaborados a partir de materias primas residuales, y los esquemas de certificación que lo hacen operativo, como ISCC, ya son utilizados por los exportadores argentinos.⁸

Reconocer el atributo no contradice la tesis de este artículo: la confirma. En todos los planos -posiciones estructurales, organización empresarial, atributos certificados- el principio es el mismo. La norma no crea las diferencias; decide si reconoce las que son objetivas, verificables y relevantes para sus fines. Ignorarlas no las elimina: sólo garantiza que el mercado no pueda expresarlas.

3. La compresión de márgenes entre materias primas y demanda

La tercera decisión contradice el artículo 42 y la defensa de la competencia: deja intacta y sin reglas la estructura que comprime los márgenes. El productor no integrado compra el aceite -más de tres cuartas partes de su costo- a un conjunto reducido de empresas entre las que se cuentan sus competidores directos; adquiere más del 90% del metanol, la segunda materia prima esencial, a la empresa que es además su principal comprador; y vende su producción a cuatro compañías, una de las cuales concentra alrededor del 60% de las compras.²

Concentración en la materia prima y concentración en la demanda, sobre una demanda que existe por mandato legal. Cuando el Estado crea una demanda cautiva invocando el interés público, el deber constitucional de defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados -artículo 42- se aplica con máxima intensidad precisamente allí. El proyecto responde con acuerdos privados entre partes estructuralmente desiguales.

El precio más bajo no demuestra por sí solo mayor eficiencia

En un mercado competitivo, un precio más bajo suele ser una señal de eficiencia. Pero esa inferencia presupone que las empresas comparadas adquieren sus materia primas en condiciones independientes de sus rivales.

Cuando uno de los competidores controla la materia prima esencial del otro, el precio final necesita un análisis adicional.

El estudio de abril de 2026 presenta una estimación de las diferencias entre una empresa integrada y una no integrada. En el escenario analizado, la empresa no integrada pagaba una prima de USD 48 por tonelada de aceite. A ello se agregaban USD 14,2 por tonelada vinculados a Ingresos Brutos y USD 4,91 relacionados con el impuesto sobre débitos y créditos bancarios. La diferencia estructural estimada alcanzaba así USD 67,1 por tonelada antes de considerar el financiamiento.

El mismo ejercicio calculaba que la empresa integrada evitaba inmovilizar USD 211,3 por tonelada en capital de trabajo para la compra del aceite. Este último monto no constituye un ahorro impositivo definitivo, pero sí una diferencia financiera relevante en una actividad intensiva en capital circulante.¹¹

Estos números no prueban que todas las empresas integradas incurran en una conducta anticompetitiva. Tampoco demuestran por sí mismos una infracción a la legislación de defensa de la competencia. Prueban algo más acotado y suficiente para el análisis regulatorio:

El precio final no puede atribuirse automáticamente a una mayor eficiencia industrial cuando uno de los competidores controla la materia prima que necesita el otro y enfrenta una estructura tributaria, transaccional y financiera diferente.

En defensa de la competencia, una de las conductas que debe observarse en mercados verticalmente integrados es la **compresión de márgenes**. Puede producirse cuando una empresa cobra un precio elevado por la materia prima que vende a sus competidores y, simultáneamente, ofrece un precio reducido en el mercado final.

No es indispensable que venda el producto final por debajo de su propio costo. Basta con que la diferencia entre el precio de la materia prima y el precio final deje sin margen suficiente a un competidor igualmente eficiente en la actividad aguas abajo.¹²

La cuestión regulatoria no consiste en impedir que la empresa integrada ofrezca un precio menor. Consiste en determinar qué explica ese precio:

- una mayor eficiencia;
- una reducción genuina de costos;
- una innovación;
- o el traslado al competidor de un costo que la empresa integrada no soporta.

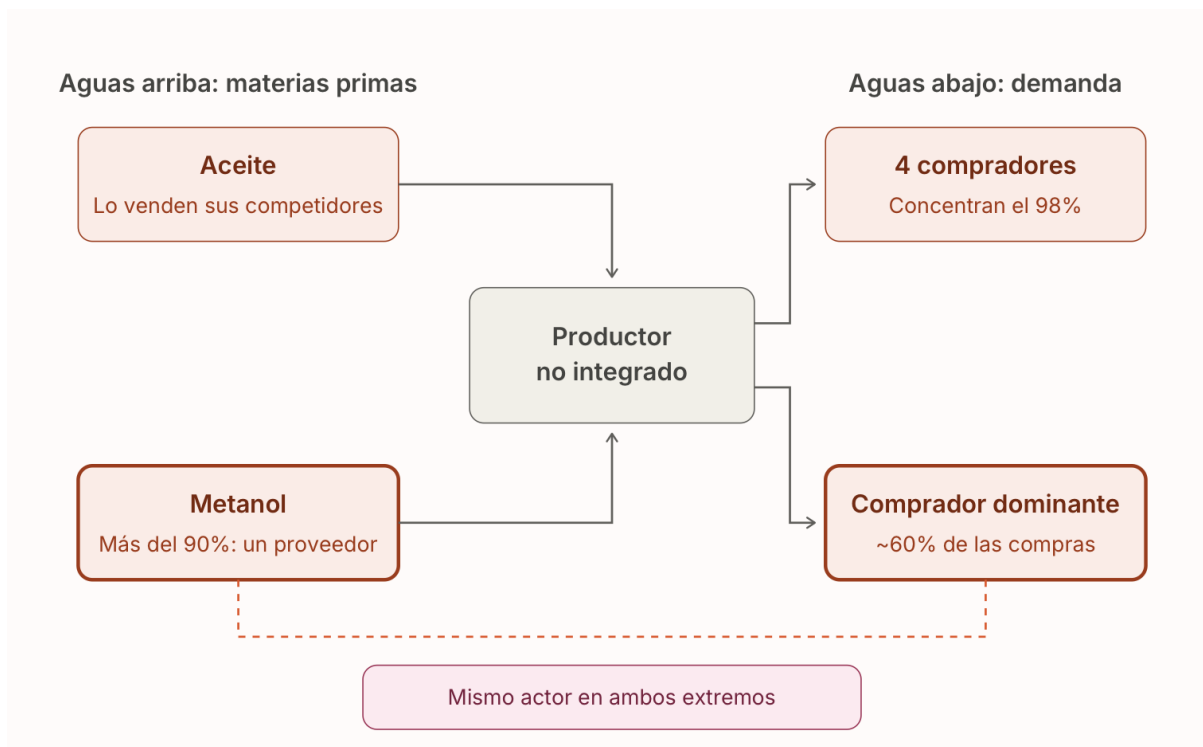
Confundir esos escenarios permitiría presentar como mérito competitivo lo que podría ser el efecto del control vertical de la materia prima.

Compresión de márgenes: concentración en la materia prima y en la demanda

El productor no integrado enfrenta concentración en los dos extremos de su actividad. Aguas arriba, compra el aceite -el componente que explica más de tres cuartas partes de su costo- a un conjunto reducido de empresas entre las que se cuentan sus competidores directos en el mercado final. Y la segunda materia prima esencial, el metanol, presenta una concentración aún mayor.

Aguas abajo, la oferta de biodiésel no se enfrenta a un conjunto atomizado de compradores.

El análisis utilizado en los documentos indica que el 98% de la demanda estaba concentrado en cuatro compañías: YPF, Raízen, Axion y Trafigura. YPF representaba aproximadamente el 60% de las compras. La misma empresa que concentra las compras abastecía, además, más del 90% del metanol: **la compresión de márgenes proviene del mismo actor en ambos extremos.**¹³



Esquema 2. La prensa sobre el productor no integrado: concentración en la materia prima y en la demanda, con el mismo actor dominante en ambos extremos.

Esta estructura importa por dos razones.

En primer lugar, una negociación privada entre elaboradores y mezcladoras no se desarrolla entre partes con numerosas alternativas equivalentes. El productor no integrado necesita vender a un número reducido de compradores, que además concentran refinación, mezcla, logística y comercialización de combustibles.

En segundo lugar, uno de esos compradores participa también en el abastecimiento de una materia prima necesario para producir el bien que luego adquiere. El productor no integrado **depende de él dos veces: para producir y para vender.**

El mercado presenta, entonces, una combinación particular:

- concentración de compradores;
- control de materia primas;
- integración vertical;
- obligación legal de mezcla;
- y antecedentes de restricciones a mercados alternativos.

En esas condiciones, la existencia formal de un contrato privado no basta para demostrar libertad contractual. La libertad contractual requiere, además, que las partes dispongan de alternativas reales y que ninguna de ellas pueda utilizar una posición creada o reforzada por el régimen para condicionar el acceso de la otra.

Esto no significa que toda negociación entre una empresa grande y una empresa pequeña sea inválida. Significa que no puede presumirse simetría allí donde los datos muestran concentración de la demanda y dependencia respecto de materia primas esenciales.

Las sociedades y los competidores no son necesariamente la misma cosa

La distinción entre integrados y no integrados no agota el análisis. También es necesario determinar si cada sociedad representa una unidad económica independiente.

Un mercado puede presentar numerosas personas jurídicas y, sin embargo, estar controlado por un número menor de centros de decisión.

La aplicación individual del límite de 50.000 toneladas por planta produjo un resultado concreto. Mientras algunas empresas de mayor capacidad -como Explora, Unitec Bio o Diaser- quedaron sujetas a una base máxima de 50.000 toneladas, distintos grupos pudieron acumular capacidad y asignaciones mediante varias sociedades.

Los documentos identifican, entre otros casos:

- 348.000 toneladas anuales para el Grupo Bahía Energía;
- 100.000 toneladas para el Grupo Cremer;
- 100.000 toneladas para el Grupo Essential Energy.

Cada planta se mantenía formalmente dentro del límite, pero el conjunto económico lo superaba.¹⁴

El efecto se observa también en las asignaciones históricas. Desde 2017, los grupos económicos ocupaban los primeros cuatro puestos por volumen asignado. El Grupo Bojanich registraba un promedio anual de 294.565 toneladas, equivalente al 34,3% del total. Le seguían Essential Energy, con 80.934 toneladas y 9,42%; Cremer, con 80.054 toneladas y 9,32%; y Bolzán, con 51.505 toneladas y 6%.¹⁵

La comparación con el cumplimiento agrega información relevante. Esos grupos, que ocupaban los cuatro primeros puestos por asignaciones, descendían a los puestos octavo, undécimo, duodécimo y decimocuarto al ordenarlos por porcentaje de cumplimiento, con registros del 79%, 76%, 74% y 67%. Aun así, el Grupo Bojanich conservaba el primer puesto en participación efectiva, con el 32,3% de las entregas; Essential Energy registraba el 9,3% y Cremer el 7,8%.¹⁶

Los datos no implican que pertenecer a un grupo económico sea ilegítimo. La pertenencia a un grupo puede generar eficiencias administrativas, financieras o comerciales.

El problema aparece cuando la norma: primero, fija un límite por empresa; segundo, omite considerar el control común; y tercero, permite que una misma unidad de decisión multiplique el límite mediante distintas sociedades. En ese caso, la regulación no limita la concentración. **Regula la forma jurídica utilizada para alcanzarla.**

Por eso, el mercado del biodiésel debe ser analizado en cuatro niveles:

- un producto: el biodiésel;
- una industria: la industria del biodiésel;
- dos categorías estructurales: integrados y no integrados;
- y unidades económicas que pueden ser empresas independientes o grupos de sociedades bajo control común.

A estos niveles, que describen la estructura del mercado, se agrega el plano de los atributos verificables ya tratado: la reducción certificada de emisiones de cada volumen incorporado.

La regulación que **cuenta CUIT sin identificar quién adopta las decisiones** puede aumentar formalmente el número de participantes mientras reduce la competencia real.

Un mismo error con tres formas

Suprimir la categoría no transforma la estructura

Una empresa no integrada no comienza a producir aceite porque la ley deje de denominarla no integrada.

Una empresa integrada no pierde el control de la materia prima porque termine un período de transición.

Un grupo económico no se transforma en varias unidades independientes porque la norma decida analizar cada sociedad por separado.

Un comprador dominante no deja de concentrar demanda porque los contratos pasen a llamarse libres.

La eliminación de una categoría puede cambiar el modo en que el Estado observa el mercado. **No cambia la estructura del mercado.**

Por eso, fijar por calendario la desaparición de una distinción regulatoria, sin relacionarla con la desaparición de las condiciones que la justifican, invierte el razonamiento. Las categorías deberían revisarse cuando cambie la realidad económica, no porque transcurra un número predeterminado de meses.

Cuando la diferencia deja de ser reconocida, **permanece plenamente operativa para los actores, pero se vuelve invisible para la norma.**

La igualdad regulatoria no consiste en utilizar palabras idénticas frente a situaciones diferentes. Consiste en aplicar criterios generales que impidan que una diferencia estructural se convierta en un mecanismo de exclusión.

La alternativa coherente

La Ley Bases ya respondió esta pregunta para el biodiésel

La discusión no es puramente filosófica. El propio Gobierno presentó una respuesta sectorial concreta cuando incorporó la reforma de la Ley 27.640 al proyecto original de Ley Bases.

Aquella propuesta contenía:

- licitaciones públicas;
- acceso abierto;
- reglas transparentes;
- segmentación entre empresas integradas y no integradas;
- límite del 14% por empresa o grupo económico;
- publicación de resultados;
- control de la competencia;
- y actuación frente a imperfecciones en los mercados de materias primas, materia primas o abusos de posición dominante.

El texto obtuvo dictamen de mayoría el 24 de enero de 2024 y formó parte del proyecto aprobado en general por la Cámara de Diputados el 2 de febrero, por 144 votos afirmativos contra 109 negativos.²⁶

El capítulo de biocombustibles fue posteriormente excluido del texto sancionado como Ley 27.742, en el marco de la negociación parlamentaria que redujo el alcance del proyecto. Esa exclusión no debilita el argumento: la segmentación no fue retirada por objeciones a su mérito, y el dictamen de mayoría y la aprobación en general acreditan lo que aquí se sostiene.

Ese antecedente es decisivo porque demuestra que **la segmentación entre integrados y no integrados no fue considerada incompatible con una reforma liberal.**

Por el contrario, la propuesta del Poder Ejecutivo combinaba eliminación de cupos discrecionales, formación competitiva de precios, acceso abierto, reconocimiento de categorías estructurales y límites a la concentración por unidad económica.

El Estado no elegía de manera administrativa qué empresa debía vender. Organizaba un procedimiento competitivo e impedía que la integración vertical o la multiplicación societaria definieran el resultado antes de la licitación.

La diferencia puede formularse con precisión:

El proyecto no proponía retirar toda regla. Proponía retirar la discrecionalidad y reemplazarla por reglas impersonales.

Por eso, una propuesta posterior que elimina progresivamente la segmentación y desplaza el centro del sistema hacia acuerdos privados entre compradores concentrados y productores dependientes no representa simplemente un grado mayor de la misma desregulación. Representa otra concepción del mercado.

Una plataforma pública puede registrar contratos. No puede, por sí sola, eliminar la asimetría entre quien controla la demanda, la mezcla y la materia prima y quien necesita producir y vender dentro de un mercado obligatorio. La publicidad de un acuerdo no transforma automáticamente la relación de poder sobre la cual fue celebrado.

Rectificar sin proteger: regular para que el mercado determine el resultado

Una regulación compatible con el liberalismo no debe garantizar la continuidad de Explora ni de ninguna otra compañía. Tampoco debe asegurar un volumen individual, una rentabilidad empresarial cualquiera sea la eficiencia, una participación de mercado permanente ni la conservación de una planta que no puede competir. El mercado debe poder desplazar a quien produce peor, incumple, no invierte o presenta ofertas menos convenientes.

Pero ese desplazamiento debe ser resultado de la competencia. No lo es cuando una empresa desaparece porque su rival controla la materia prima que necesita; porque debe pagarle una prima que ese rival no soporta; porque enfrenta un comprador concentrado vinculado con otros eslabones; porque compite contra varias sociedades que responden a un mismo grupo; o porque arrastra las consecuencias de restricciones regulatorias que no se aplicaron a quienes ahora se presentan como competidores equivalentes.

La rectificación puede instrumentarse sin garantizar resultados. Una regulación compatible con el mercado libre **no fija quién gana: define cómo se compite**. Debe eliminar cupos discrecionales, precios apartados arbitrariamente de la regla vigente, universos cerrados, autorizaciones sin criterios objetivos, límites que se aplican a una sociedad y no al grupo que la controla, y prohibiciones de comercialización que no responden a una finalidad competitiva. Al mismo tiempo, debe establecer licitaciones públicas y abiertas, precio único formado competitivamente, límites aplicados por grupo económico, acceso no discriminatorio a la materia prima, obligaciones contractuales exigibles, publicación de ofertas y adjudicaciones, reglas contra la compresión de márgenes y una transición ligada a indicadores objetivos.

El proyecto de la Liga Bioenergética ordena el mandato mediante licitaciones públicas, precio único y límites del 14% por empresa y por grupo económico, y reemplaza la asignación administrativa por competencia entre ofertas. Incorporó, además, la igualación del factor de utilización entre el conjunto integrado y el no integrado: en la simulación presentada, ambos segmentos alcanzaban un 53% de utilización, se respetaba el límite del 14% y se verificaba disponibilidad de oferta suficiente.²⁷

Ese mecanismo puede discutirse en su diseño y duración. Su justificación no debería ser proteger empresas individuales, sino impedir que la diferencia de capacidad construida bajo regímenes anteriores permita a un segmento absorber de inmediato el mercado antes de que exista una competencia comparable. La transición debe tener una finalidad verificable y una condición de terminación; no debe transformarse en tutela permanente.

El mismo criterio de diseño se aplica al reconocimiento del biodiésel de segunda generación. La propuesta de incorporación al proyecto en discusión lo instrumenta sin alterar la formación competitiva del precio ni erosionar las categorías estructurales: las ofertas se formulan sobre el volumen físico efectivamente entregable y participan de la formación del precio único del segmento por su precio base, sin recargos ni bonificaciones; el reconocimiento económico del atributo opera sobre el precio de liquidación, mediante un coeficiente aplicado únicamente al volumen adjudicado, entregado y certificado; el volumen físico incorporado computa por el doble a los fines del corte obligatorio, y el crédito adicional resultante no puede comercializarse como volumen independiente ni reducir, sustituir o compensar los volúmenes del segmento de empresas no integradas; y el producto coprocesado, cuya fracción renovable no es físicamente separable, queda fuera de la definición de

biodiésel: sólo computa su componente biogénico certificado, con reducción de emisiones acreditada por certificación internacional, dentro de límites expresos y sin afectar el segmento de empresas no integradas.²⁸

El diseño muestra que los dos reconocimientos son complementarios y que ninguno debe convertirse en vehículo para erosionar al otro. El atributo ambiental obtiene expresión económica; las categorías estructurales conservan su función; y el resultado sigue determinado por la competencia dentro de reglas generales, previas e impersonales.

El principio no depende de aceptar cada detalle de ese proyecto.²⁹ El punto central es institucional:

La autoridad debe organizar el marco de competencia, no asignar sus resultados.

La ausencia de reglas no garantiza ese objetivo. En un mercado con integración vertical, demanda concentrada y posiciones formadas bajo intervenciones anteriores, puede limitarse a **sustituir el poder del funcionario por el poder del actor dominante.**

Conclusión

El biodiésel es un único producto y pertenece a una única industria. De allí no se sigue que todos sus productores ocupen la misma posición económica.

Una empresa integrada controla la materia prima principal que necesita su competidor. Una empresa no integrada debe comprarla, financiarla y asumir su riesgo de abastecimiento. Un grupo económico puede concentrar decisiones mediante varias sociedades. Un número reducido de mezcladoras concentra la demanda. Uno de los principales compradores participa también en el abastecimiento de un materia prima crítico. Y un litro de biodiésel puede acreditar una reducción de emisiones muy superior a la de otro sin que el régimen distinga entre ambos.

Estas diferencias no deben utilizarse para elegir ganadores ni para proteger empresas ineficientes. Pero tampoco pueden ser ignoradas. La regulación que deja de reconocerlas no las elimina. Sólo impide que sean consideradas cuando producen efectos sobre la competencia.

La historia también importa. La capacidad instalada, el acceso a mercados y la integración actual fueron moldeados por derechos de exportación diferenciales, cupos, prohibiciones, límites de capacidad, incumplimientos y decisiones administrativas. Tratar esa distribución como si hubiera surgido enteramente de intercambios voluntarios bajo reglas comunes equivale a borrar su origen.

El propio Gobierno reconoció este problema cuando incorporó a la Ley Bases una reforma basada en licitaciones, transparencia, segmentación, límites por empresa y grupo económico y control de abusos. No era una propuesta contraria al mercado. Era una propuesta para impedir que el resultado estuviera determinado antes de competir.

El liberalismo no se mide por la cantidad de regulaciones eliminadas. **Se mide por la libertad que preserva el orden resultante.**

Desregular significa eliminar la discrecionalidad, los precios políticos, los cupos arbitrarios y los privilegios. No significa eliminar las reglas que impiden que esos privilegios sobrevivan convertidos en poder privado.

Lo mismo vale para el atributo que justifica la existencia del régimen. Un marco que obliga a mezclar para reducir emisiones, se niega a valorar la reducción certificada y admite sustitutos que reducen menos **convierte su propio objetivo en letra muerta**. Reconocerlo, con reglas generales y sin erosionar las categorías estructurales, es parte de la misma tarea: permitir que el mercado exprese todas las diferencias relevantes, y solamente ellas.

El mercado debe decidir quién gana y quién pierde. Pero para que esa decisión pertenezca al mercado, la regulación debe reconocer a todos los actores, eliminar los privilegios que los separan y asegurar que ninguno pueda transformar su libertad en capacidad de exclusión sobre los demás. Caso contrario, no será fruto de la competencia quienes se alcen como ganadores o perdedores sino consecuencia de la incompetencia de quienes diseñaron la regulación. Pero, por fin, desde diciembre de 2023 y en nuestro país, quien las hace las paga.ⁱ



Hilarión Del Olmo

Presidente

Explora S.A.

ⁱ Notas y fuentes

Los datos y cálculos se reproducen conforme a los documentos indicados. Cuando una cifra surge de una estimación desarrollada en esos trabajos, el artículo la identifica expresamente como tal. Los títulos completos de los documentos del autor se consignan en la sección "Documentos considerados"; las notas los citan por autor y fecha.

1. Proyecto de Ley de reforma de la Ley 27.640 elaborado por la Secretaría de Energía, artículo 2°.

2. Del Olmo (17/11/2024), p. 12; Del Olmo (16/06/2026a), p. 3. Las cifras se desarrollan en las secciones sobre la magnitud de la diferencia y sobre la prensa de materia primas y demanda.
3. Ley 27.640, artículo 12, incisos a y b.
4. Del Olmo (08/10/2025), pp. 2-3; Del Olmo (31/10/2025), pp. 4-7.
5. Proyecto citado en la nota 1, artículos 2° y 3°; Constitución Nacional, artículo 41.
6. Directiva (UE) 2018/2001, artículo 27.2.c y Anexo IX, según la modificación de la Directiva (UE) 2023/2413; Decisión de Ejecución (UE) 2022/602, que reconoce el esquema ISCC EU; certificado ISCC EU n.° EU-ISCC-Cert-DE105-85582206, emitido para una planta argentina de biodiésel.
7. Del Olmo, Hilarión, "Determinación del precio de biodiésel — Resolución 963/2023", planilla de cálculo, hoja "RESUMEN", agosto de 2025. Costo del aceite: \$1.048.320,84; costo total previo al retorno sobre el capital: \$1.377.882,49; relación: 76,08%.
8. Del Olmo, Hilarión, Biodiésel en Argentina: **actualización 2024** — Producción, mercado y perspectivas, versión del 14 de septiembre de 2025, pp. 3-4.
9. Del Olmo (06/04/2026), p. 2. Los USD 211,3 por tonelada representan capital de trabajo evitado, no un ahorro tributario definitivo.
10. Ibíd., pp. 2-3, apartado "Compresión de márgenes"; Comisión Europea, Comunicación por la que se modifica la Orientación sobre el artículo 102 del TFUE, C(2023) 1923 final, 27 de marzo de 2023, anexo, sección E, "Margin squeeze".
11. Secretaría de Energía, "Estadísticas de biodiésel y bioetanol", serie "Demanda biodiésel", año 2024: YPF 59,20%; Raízen 17,36%; Axion 14,81%; Trafigura 7,44% (98,81% en conjunto). Del Olmo (17/11/2024), p. 12, para el abastecimiento de metanol; Del Olmo (16/06/2026a), p. 3.
12. Del Olmo (14/09/2025), pp. 2-4; Del Olmo (31/10/2025), pp. 11-12.
13. Del Olmo (31/10/2025), pp. 12-13.
14. Ibíd., p. 13, cuadros de cumplimiento y participación de mercado.
15. Del Olmo (31/10/2025), pp. 8-10. La cifra de USD 2.040 millones es una estimación del efecto económico acumulado del diferencial de derechos de exportación.
16. Ibíd., pp. 9-10. Inversión estimada: USD 590 millones entre 2007 y 2013; efecto acumulado a diciembre de 2014: USD 1.201 millones (2,0 veces); efecto acumulado total estimado: **USD 2.040 millones**, equivalente a aproximadamente 3,5 veces la inversión.
17. Ibíd., pp. 10-12; Del Olmo (14/09/2025), pp. 2-4.
18. Del Olmo (14/05/2025), pp. 4-5; Resolución 963/2023, artículo 3 y anexo.
19. Del Olmo (31/10/2025), p. 15. La serie diferencia quebranto operativo e ingresos no percibidos.
20. Constitución Nacional, artículos 28, 41 y 42; Ley 27.442 de Defensa de la Competencia; CSJN, Secretaría de Jurisprudencia, Constitución Nacional: artículo 28 — Reglamentación de los derechos, septiembre de 2009, esp. pp. 102-103.
21. Presidencia de la Nación, "Palabras del presidente Javier Milei en la presentación de los Voceros de la Libertad de la Fundación FARO", 4 de agosto de 2025; Del Olmo (06/08/2025), p. 5.
22. Nozick, Robert. Anarchy, State, and Utopia. Nueva York: Basic Books, 1974, cap. 7, pp. 150-153.
23. Del Olmo (06/08/2025), p. 1, distinción entre legalidad y legitimidad de una ventaja originada en normas estatales.
24. H. Cámara de Diputados de la Nación, expediente 0025-PE-2023, trámite parlamentario y Orden del Día 1/2024; HCDN, "Diputados aprobó en general el proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", 2 de febrero de 2024; Del Olmo (16/06/2026a), pp. 1-3.
25. Del Olmo (19/10/2025), p. 11: simulación del Proyecto de la Liga, 53% de utilización para ambos segmentos, límite máximo del 14% y disponibilidad de oferta verificada.
26. Del Olmo, Hilarión, Observaciones y propuesta de modificaciones al Proyecto de Ley de la Secretaría de Energía, documento de trabajo con control de cambios, 16 de junio de 2026, artículos 6°, 14, 18 bis y concordantes.
27. Del Olmo (19/10/2025), pp. 3-4 y 11-12; Del Olmo (17/11/2024), pp. 7-11.